

מסורת הש"ס

^[א] [חולין כה:], ב) [תוספתא דהלכות פס"ק], ג) [ש"י מוס' לקמן ק"א, ד"ה דין], ד) שבת קלה, ימות פ. [תוספתא שבת פט"ו], ה) [נ"ק מו:], ו) [ש"י רש"י ברכות לז', ובמגילה כה, ד"ה מרחמנה ובגיטין נו: ד"ה לחופת מנזרה לישב ויע"ע רש"י ב"ק מו: ד"ה באפרוחא], ז) [נ"ל הרי אפרו], ח) נ"ל במס. רש"י, ט) נ"ל מנזרק,

גליון הש"ס

נכרא חזי לה לקריעה. בענין ערך רקע היניכא למקטע לנושא ועיין מ"ק דף כח ע"א מוס' ד"ה מן רקיע: רובו ד"ה חיא, גם החבית נתקלקל. כדאיכא בדמ' דף לז ע"ב ורש"י שם ד"ה לקנקני: שם ד"ה ועבד'ם ב' יצא עבד'ם ושקין לו קהל. גמרא שם דהוּ זה דללמא מכתת ממשקא ולא מוטתא. ומוסתא דילפין מקחא אש אפר עימא ולא תימא כל שיש לו טרחה יו לא טומאה וצ"ע:

הגהות הב"ח

^[א] גמ' אינו טומא מנבו לא צריכא דפומא: ^[ב] שם באפרוחא חזיא להסקה בלחיס או שעל: ^[ג] שם חז' משלשה חלון: ^[ד] רש"י ד"ה באפרוחא גריסי' והוא ס': ^[ה] תוס' ד"ה הוא וכו' גלויי כה כו' עד אמר לה: ^[ו] בא"ד לדבר אחר: ^[ז] ד"ה שעל וכו' וי"ל דהם בעינן כ"ל ויתבת כגלי נמחק: ^[ח] ד"ה סוף וכו' וגימטין וליכא כ"ל ויתבת במס נמחק:

לעיו רש"י

גלש"א [גלצ"א], קרח. גירשלא"ן [גירשל"א]. ברד.

מוסף רש"י

ומניקתו מפני הסכנה. מפני שחלל הכנה גדליה ומנחם לדי חזי (שבת קה"ה). א: סמט שיהס הכן והאס שלא יכנה חלל דקדון ותולעם ותמות (יבמות פ"ג).

מוסף תוספות

א. דהא חזיא ליה. רמב"ן. ב. כיון שסופר ליטא, הוטמאה עוברת דרך מקצתו הפתוח. רמנו יונה. ג. שאין דרך לטומאה ליכנס. ט. אלא טעמא דבזמן דכיון שסוגרין לגמרי אינ"פ שעתידין לינטל חרובצין. רש"י. ו. דרך החלון. רמב"ן. ז. כיון שקצתה באהל המת. ריטב"א. אפי' בלא גננה במת אלא שקבלה טומאה מן האהל של מת. ח. אשר החרב בתוכו טומאת שבעה כבא אל אהל המת. מוס' מיר נג: ט. וחרובצין בפני החבית. רש"י. טו. לא הויה חציצה יפה אבל למעט בחלון אם הם מתגנזין מה בכך מ"מ ממעטין הן את החלון ואין בו פותח טפח. מוס' מיר י'. וכל שהוא טמא מעצמו אינו ממעט. רמב"ן. יא. דהוי דלא חזי על הרוב זימנין דבעי ליה עני על ידי הדרק ושקיל ליה. ריטב"א.

לא יחפור פרק שני בבא בתרא

שָׁאִין בַּה שֵׁשׁ עַל שֵׁשׁ. שָׁאִין מקבלין טומאה: המדולדלין. שְׁמלוּשִׁין ומעוררין במקלָת והצהמה עומדת אצל החלון והאצר מונח על החלון ותנן בהעור והרוטב (חולין קטט). מטמאין טומאת אוכלין במקומן ואריסין הכשר ואלו לא הוכשרו: **עוצד כוכבים**. אינו מקבל טומאה וכן

בן שמנה שהרי הוא כאבן לא חי ולא מת: **המלת**. לא מקבל טומאה דלחו אוכל הוא באנפי נפשיה: **וכלי חרס**. שאחוריו נלד אהל הטומאה: **והשלג והברד נו'**. האויל ונימוקים מאליהם אין ממעטים וכן מים שצבלי האויל ואם ינטל הכלי אין עומדים בפני עצמן אין ממעטין בחלון: **הצדד**. גלש"א: **הכפור**. גריישל"א: **הגליד**. קרח לבן שאינו שלג: ה"ג **והא עשנים חוזו לצהמחו**. וסופו לטילן ואפ"ה כל כמה דליתניהו התם ממעטי ומיוצתא דשמואל: **באפרוחא** ^(א). והוא סס המות לצהמה. ומאן דגריס בארופתא טועה^(ב) שהוא קורנם של נפחים: **כיון דקשו לנוטל**. שמחלידין אותו כדאמר' במתני' ^[יז]. שקיל להו ואפ"ה ממעט וקשה לשמואל: **בזאין חוזן לשלשה**. טפחים רחוק מן הכותל ועולין למוך החלון ראשיהן: **חזי לקריעה**. לעשות טלאי: **בסמיתא**. עד יומר מדאי: **לאומנא**. למקין דס לקנח פי המכה: **כריסקא**. שהוא מסרט: **אין נהן ארבעה על ארבעה מצעי ליה**. שזו היא שיעור של שק: **קלניא**. עוף כחוש מאלד ואין ראוי לשום חרס: **ענין קלניא**. כחוש כקלנימא והוא מסרט: **דאית ביה קולי**. ויסקרטו את ידיו: **כיון דקשה לנוטל**. דמתנן במתניתין ^[סא]: ‏

דלית

בעינן קלגיתא ועובר כוכבים שישב בחלון קאי ואויל בכפות אתי חבריה שרי ליה במצורע אתי מצורע חבריה שרי ליה ^אאלא בחבושי מלכות וכן שמנה המונח בחלון אתיא אמיה דריא ליה ^בבשבת ^גדתניא ^דבן שמנה הרי הוא כאבן ואסור לשלטלו בשבת אבל אמו שוחה עליו ומניקתו מפני הסכנה מלח חזיא ליה ^הבמירתא חזיא לעורות ^ודאית בה קוצי כיון דקשיא לכותל שקלא ידיתבא אחספא גופא תיחזין דלית

בבא בתרא

ב.

היא גופה תיחזין. ומימה היכי תיחזן הא לא מצטל ליה **התם** ^אומירזן ר"י ב"ר מרדכי דכיון שהכריפו הגרוגרות ^בגס החצית נתקלקל ומצטלו אצל קשה לר"י **דפצ"ד דשבת** ^(דף קנז. ושס) **דלמר** שפקקו את המאור בטפיח כי פקקו מאי הוי הא לא מצטל ליה ואינו

חוזץ וליכא למימר דציטלו הטפיח דא"כ היה צונה בשבת ונראה לר"ת ולר"י דכלי חרס לא צעי ציטול אלא ספיר דקמני לקמן דכלי חרס ממעט בחלון ופריך כלי חרס הא חזי ליה התם מיירי בממעט חלון מכשיעור אצל אינו סותם כל החלון להכי צעי ציטול^ב אצל היכא דסותם כל החלון^ג כי הכל דקמני חוזלין דמשמע דסותם לגמרי וכן ההוא דפקקו את המאור התם ודאי [לנ] צעי ציטול ככלי חרס ועוד אמר הר"ר שמואל דכלי עץ נמי שאינו מקבל טומאה כגון העשוי לנחת לא צעי ציטול **דפצ"ד דמגילה** ^(דף כו:) גזי ההוא צי כנישתא דיהודאי דהות פתיחא לההוא אינדרונא דהוה צה מיתנא וצבו כהני גלזליי צה ^(ס) עד דלמר להו דלו מיוצא ואותצוה אצבא ואי צריך ציטול מאי מהני האי מיהא דמסתמא לא ציטלוה שם ועוד שלא היו יכולים לצטלה שהיה ספר תורה מונח צה ואסור לשנותה ^(ז) דצדד אחר דמעלין בקודש ולא מורדין^ז: **בבבבית של מתבת**. הקשה ר"ת דחצית גופה מציא טומאה לבית אחר^ח דע"י אהל נעשית המתכת כחלל להיות אצי אצות הטומאה^י דמכוסה במסכת אהלנות והוי כחלל נמי לטמא אחרים באהל^י דכוליה קרא דוכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרצ וגו' דריש לה צנויר פרק כ"ג ^(דף נז. ושס) לענין אהל ונראה לרצינו תם דהכל מיירי כגון שהגרוגרות צולטות חוץ לפי חצית כל סביבותיו ומכסות אותו לגמרי שאין נראה כלל^י ודיקן ר"ת מדנקט גרוגרות ולא נקט פירות לפי שם מדובקות יחד אע"פ שיולאות חוץ

לחצית אין נופלות וכי האי גוונא דייק צפרק חצית ^(שבת דף קמז). ועוד אומר ר' ינחק דהכל מיירי בשאין חצית יולאה חוץ לכותל דהשתא דרך החלון לא יצא טומאה לבית דטומאה רגועה צוקעת ועולה ואינה מתפשטת לדדדין שהרי אין צו פותח טפח: **שע"ז מא"י**.הין. תימה היאך ממעטין הטפח הא תנן במס' אהלות ^(פ"ח מ"ה) אלו לא מציאין ולא חוזלין הורעים והירקות המחוברין לקרקע חוץ מן הירקות שזמו פירוש הנהו דמנו לעיל דמציאין וחוזלין האירוס והקיסוס וירקות חמור ודלעת יוונית וא"כ היכי קמני דעשדין שעלו מאליהן דחוזלין ומירזן רצינו תם דהתם איירי לענין אהל דאין נעשין אהל לחוץ בפני הטומאה על מה שתחמיהם או שעליהם או להביא טומאה מפני שהרוח מגשבו ואינו עומד במקום אחד^א והוי דומיא דעוף הפורח שאינו לא חוזץ ולא מציא הקשה ר"י דהכל צבולה שמעמין לא צעינן מירוח אלא צעשדין ולא חצית דפריך לעיל היא גופה תיחזין ובהגוזל קמא ^(ב"ק דף קה) אמר רבא הרי"י חצית שנקצה וסתמזה שמיים הציולה פקקה בזמורה עד שימרח מן הדדדין וי"ל דהם ^(ב) כצלי צעינן מוקף צמיד פחיל להכי צריך מירוח אצל הכא לא צעי צמיד פחיל: **ועוף ששכן בחלון**. נראה דאמי אפילו לר"מ דלמר ^(עירובין דף טו:) כל דבר שיש בו רוח חיים אין עושין אותו לא דופן לסוכה ולא לחי למבוי כו' דהיינו לענין מחיתא עשרה טפחים דוקא אצל הכא לענין ממעט בחלון ממעטו בכל דבר שיצטלנו: **ויעובר בוכבים שישב בחלון**. דעובד כוכבים אינו מקבל טומאה כדנפקא לן מקרא **צפ"ד דנויר** ^(דף סא. ושס) דכתבי ואיש אשר יטמא וגו' מתוך הקהל^א י"א **עוצד כוכבים** שאין לו קהל ואע"ג דחכמים עשאום חזים לכל דבריהם^ב ^(שבת דף פג. נדה דף נד) כיון דמדאורייתא לא מקבלי טומאה חוזלין מפני הטומאה וא"ת דצפרק יולא דופן ^(נדה דף מג:) אמר חומר בשרץ מבשכבת זרע שהשרץ אין לו חלוקת טומאה ומסיק שכבת זרע דחלוקה טומאה מה היא אילימא בין ישראלים לנכרים ה"נ הא איכא עכבר דים ועכבר דיבשה משמע דשרץ אין חלוקה וטיאתו צין ישראל לנכרי לאו פירכא היא דאע"ג דאין עוצדי כוכבים טומאים בשרץ אין לו חלוקת טומאה דומיא דשכבת זרע דבשכבת זרע גופה איכא חילוק אצל בשרץ גופיה אין חילוק אלא בהנהו דמקבלי ממנו טומאה הילכך צריך למינקט עכבר דים ועכבר דיבשה והא דאינטריך מיעוטא ^(שבת פג. נדה לה) דעובד כוכבים אינו מטמא בזיבה משום דטומאת זיבה לאו טומאת מגע היא ומטומאה זו לא אשכחן דאימעטו וכן שמונה אינו מקבל טומאה כשהוא חי דלא איקרי **חרס: ויהמ"ח**. משמע מהכא דאין מלח מקבל טומאה אצל השלג מיירי שלא חישב עליו לאכילה דלא מקבל טומאה דאי חשב עליו מיפוק ליה דהוי דבר המקבל טומאה כדמוכח במסכת נדה ^{[נדף ח. וע"ש וע"ג ואולי נ"ל אצל השלג מיירי שלא חישב עליו למשקה דלא מקבל טומאה וכו' וע"פ הג"ה זו מוצינס דברי המוספות על נסוין: **בול"ן אין במעשיין בחלון**. וטעמא משום דאין מתקיימין ^(ט) וגימטין במים^ט דליכא למימר דטעמא משום דקשו לכותל ושקיל להו דהא מלח נמי קשה לכותל וקמני דמעט ומיירי כגון דמנחי בחספא והנך נמי ליתני דמעמעטי ודמנחי בחספא אלא אפילו דמנחי בחספא דלא קשו לכותל לא ממעטי: **חז"י לקריעה דבבושא**. ואע"ג דלמר צפ"ק דסוכה ^(דף נט. ושס) ובשבת פרק כל הכלים ^(דף קכה) דפחות משלש על שלש לא חזי לא לעניים ולא לעשרים ודאי לא מקבל טומאה כיון דלא מנעו ליה אצל מ"מ לא ממעט דלא מצטל ליה דקא שקיל ליה כי ^י מנזרק^כ לקריעה דלנושא: **ב"ן דאיבא צער בע"י חיים בו'**. וא"ת כולה בהמה שקיל ושדי לכלבים וי"ל דמיירי בקוף וכל דממי ליה דמנח התם לטיולי ציה ויחא דנקט אצד ובשר ולא נקט בהמה גופה דאי חזיא לטיולי שקיל לה לטיולי צה ואי לא חזיא שדי לה לכלבים: **א"ת"א אמיה** ודריא ל"יה בשבת. ואיירי בגוסס שימות קודם שילא השבת ואמר דשם תהא קבורתו: ‏}

דלית

עין משפט ונר מצוה

היא אבדה דהוה טימיי פט"ו מהלכות טומאת מת הלכה ב:

יב כ מיי פ"א מהל' מילה הל' י עינין צב"מ ופס"ה מהל' שבת הל' ו טוע"ע א"ס ס' של ספק ח וטוע"ע י"ד ס' רסו ספק"א צב"ה':

ב ל מ נ מיי פט"ו מהלכות טומאת מת הלכה ב:

רבינו גרשום

היא גופה תיחזין בפני הטומאה. דהא קי"ל כלי חרס אינו מטמא מגבו: איכיעת אימא דפומא לבר. (ומש"ה) אפי"ה אינה חוצצת: בחבית של מתבת. דמטמאה מגבה: או שעלי. ומטלליות שאין שדללו: ג על ג'. דלא מקבלי טומאה. והאבר והבשר המדולדלין בבמה ובחיה אבל עריון סריכי לבמהת וזן בחלון וכל הני מפרשי לקמן למה ממעטין בחלון משום דלא הוי דבר חשוב ומבטלי להו אבל השלג וכויל: אין ממעטין דמים הן: עשבים חוז לבהמה. ואמאי ממעטין הא לא מבטלי להו: באפרוחא. כלומר סס המות דבהמה דלא חזי לבמהת מלל ואותו עפים מניצין לכותל ליכא למיחש דילמא שקיל להו מש"ה ממעטין: ומטלליות. אמאי ממעט הא חזי לקריעה דלבושא לתקוני ומשני בסמיכתא דעב הוא ביותר ולא חזי: לאומנא. למקין כלומר לקנח מן הדם ומשני בדשק דלא חזי לאומנא. אי הכי נמוקמת לה בדשק הא דתני שאין בהם ג' על ג' מש"ה לא מקבלי טומאה שאין בהן ד' על ד' מיבעי ליה דהכי דינא של שק. דעבה כעין שק ולא חזי שמתלדת בלו האופן כמו השק: בקלגיתא. עוף הוא שכחש ביותר ואין ליה בשר וקא מבטל ליה ומקשא הא חזי לינוקא לשחק בו ולא מבטל ליה ואמאי ממעט ומושני במסרת דלא חזי לינוקא והא קי"ל דקלגיתא לא מסרת. באמאי לא קמבטל ליה דחזויא לינוקא ומשני כעין קלגיתא דכחוש הוא ביותר ומסרת: ועובר כוכבים ששכן בחלון. ה"ה נמי ישראל אלא מש"ה נקט עובר כוכבים ו' לא שרי ליה דעובדי כוכבים נמי מבלדו מן המצורע מפני הסכנה שלא ימות קודם שעתו: במירוחא. שאין ראוי למאכל: דאית בה קוצי. וכשתקנו בו העור וינסו הקוצים בידיים ולהכי שקל ליה שלא ילקח הכותל ומשני דמיתבא ההוא מלח בחספא דלא קשי לכותל. ומקשינן חספא גופא תיחזין בלא מלח ואמאי נקט מלח:

[א] גלגאל דל"ל עובד כוכבים

ליתמא דאשלי עובד כוכבים

לא שרי ליה דעובדי כוכבים

נמי וכו'.